

# 감사결과 처분요구서

- 계약기간 연장 적정성 실태 점검 -

2021. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 목 차

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>I . 감사실시 개요</b>        | 1 |
| 1. 감사배경 및 목적              | 1 |
| 2. 감사대상 및 중점              | 1 |
| 3. 감사기간 및 인원              | 1 |
| <br><b>II . 감사결과 처분요구</b> | 2 |
| 1. 처분요구사항 일람표             | 2 |
| 2. 처분요구사항 명세              | 3 |

# I . 감사실시 개요

## 1. 감사 배경 및 목적

계약기간의 연장, 계약의 일시 중지는 그 사유를 명확히 하여 적정한 기간을 연장하여야 하므로, 계약기간 변경 건에 대한 정당성, 적합성을 점검하고 이를 시행함에 규정 및 절차 준수의 적정성을 확인하여 미흡한 사항에 대한 개선방안을 제시하고자 본 감사를 시행하였다.

## 2. 감사 대상 및 중점

A본부 H처 □부 등 31개 부서의 2020년 4월 이후 준공되었거나 진행 중인 공사·용역 계약 및 본사로부터 계약 사후관리 위임된 계약 등 222건에 대한 계약 일시 중지 및 계약기간 연장 사유의 적정성, 귀책사유 판단근거, 관련 규정 적정성 등에 중점을 두었다.

## 3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 예비감사를 거쳐 2021. 9. 6.부터 같은해 9. 17.까지 A본부 ○부 감사역과 감사관리원을 투입하여 계약 일시정지, 계약기간 연장 사유의 적정성, 귀책사유 판단근거, 관련 규정 적정성 등에 대하여 감사를 실시하고, ○부 내부 검토과정을 거쳐 같은해 10. 27. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

## II. 감사결과 처분요구

### 1. 처분요구사항 일람표

| 번호        | 관계부서        | 구분 | 제 목           | 처분요구<br>종 류 | 금 액<br>(인원) |
|-----------|-------------|----|---------------|-------------|-------------|
| 1         | ♣부서         | 특정 | 계약 일시정지 미이행   | 통보<br>(교육)  | -           |
| 2         | H처<br>●부/■부 | 특정 | 계약기간 연장 부적정   | 주의          | (2)         |
| 3         | ♣부서         | 특정 | 후속계약 적기 이행 미흡 | 통보<br>(교육)  | -           |
| - 이하 여백 - |             |    |               |             |             |

### 2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 계약 일시정지 미이행

관 계 부 서 A본부 ♣ 부서

내 용

「공사계약일반조건」 제31조(계약기간의 연장) 및 「용역계약일반조건」 제22조(계약기간의 연장) 규정에 따라 공사(용역)의 계약기간 연장은 ① 불가항력<sup>1)</sup>의 사유에 의한 경우, ② 사급자재 등의 공급이 지연되어 공사 진행이 불가능한 경우, ③ 발주자의 책임으로 공사(용역)착수가 지연되거나 시공(용역)수행이 중단되었을 경우, ④ 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유 등이 발생한 경우 계약기간을 연장할 수 있다고 명시하고 있다.

또한, 공사(용역) 계약의 일시정지는 「공사계약일반조건」 제54조(공사의 일시정지) 및 「용역계약일반조건」 제36조(용역의 일시정지) 규정에 따라 ① 공사(용역)의 수행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우, ② 공사(용역)의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 정지가 필요한 경우, ③ 기타 발주자의 필요에 의하여 발주자가 정지시킨 경우 등의 사유로 공사의 전부 또는 일부의 이행을 정지시킬 수 있으며, 공사가 정지된 경우 계약상대자는 동조 5항에 따라 계약상대자의 책임있는 사유로 인한 정지가 아닌 때에는 계약기간 연장을

1) 불가항력 : 태풍·홍수 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 기타 계약당사자의 통제범위를 벗어나는 사태

청구할 수 있다.

‘○○ 평가서 작성용역’ 등 4건의 계약은 그 사유가 설계도서 발행지연, 규제기관 인허가 지연, 코로나-19로 인한 현장조사 불가 등으로 계약된 역무 이행이 불가함에도 계약기간만을 연장 조치하였는데 이는 계약 일시정지와 계약기간 연장의 규정을 잘못 이해하고 적용한 조치이다.

관련 규정의 계약기간의 연장 사유인 불가항력, 사급자재 공급지연으로 공사 진행 불가 및 시공(용역)수행 중단 등은 계약내용의 전부 또는 일부를 이행할 수 없는 경우를 전제로 한 계약기간 연장이며, 불가항력의 사유임에도 불구하고 계약된 공사(용역)의 지속적인 시행이 요구되는 경우(현장긴급복구, 지진/화재로 인한 설비점검 역무 등)와 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 주공정에 영향을 받는 발주자의 필요에 의한 설계변경 및 과업내용의 추가 등은 계약의 일시정지 없이 시행 가능한 계약기간 연장이다.

다만, 불가항력의 사유(태풍,홍수,전염병 등), 사급자재 공급지연(주공정에 직접적 영향을 미치는 경우), 착수지연 등의 사유로 계약목적물의 시공이나 과업을 진행할 수 없음이 명백한 경우에는 계약의 일시정지 후 정지사유가 해소되었을 때 일시정지 기간에 상당하는 일수의 계약기간을 연장하는 것이 규정에 적합한 조치이다.

계약의 일시정지 후 계약기간 연장과 일시정지 없이 계약기간만을 연장할 경우 실 계약기간의 차이가 발생되며, 계약상대자의 책임없는 사유로 계약기간이 연장되면 그 변경된 내용에 따라 간접비(간접노무비, 지급임차료, 보험료 등) 또는 일시정지에 따른 금융손실비용(지연보상금)<sup>2)</sup>의 보상금 적용시점이 상이하게 되고

비용산출도 다른 결과를 가져온다.

그러므로, 공사(용역)계약의 이행을 관리하는 담당감독 직원은 계약기간 내에 「공사(용역)계약일반조건」에 명시된 사유로 계약기간 연장 또는 계약의 일시정지 등의 필요한 조치를 취하고자 할 경우 그 사유를 명확히 파악하여 적절한 규정에 따라 이행할 필요성이 있다.

#### 조치할 사항

❖ A본부장은 계약기간 연장 사유와 계약 일시정지 사유를 명확히 구분하여 계약기간 변경계약을 적절히 이행하도록 본부 전 직원에게 관련 규정에 대하여 교육하여 유사사례가 재발하지 않도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

---

2) 금융손실비용 : 잔여계약금액(정지기간이 60일을 초과하는 날 현재의 잔여계약금액을 말하며, 장기계속계약의 경우에는 차수별 계약금액을 기준으로 한다)에 초과일수 매 1일마다 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리를 말한다)를 곱하여 산출한 금액을 준공대가 지급시 계약상대자에게 지급하는 금액

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 주 의 요 구

제 목 계약기간 연장 부적정

관 계 부 서 A본부 H처 ●부, ■부

내 용

「공사계약일반조건」 제54조(공사의 일시정지) 1항에 따라 ① 공사의 수행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우, ② 공사의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 정지가 필요한 경우, ③ 기타 발주자의 필요에 의하여 발주자가 지시한 경우 등의 사유로 현장감독직원은 계약상대자에게 그 사유와 기간을 통지하도록 규정하고 있으며, 동조 5항에는 1항의 사유에 의하여 공사가 정지된 경우 계약상대자는 계약기간의 연장 또는 추가금액을 청구할 수 없으나, 계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 정지가 아닌 때에는 그러하지 아니하다고 명시하고 있다.

‘○○ 복구공사’ 시행중 ■부서의 담당감독은 현장 안전사고가 발생으로 현장 안전점검 및 안전교육 등 재발방지 조치사유로 공사 일시정지를 계약상대자에게 통보하였고, 그 사유가 해제된 14일 후 공사를 재개하고, 「계약규정시행세칙」

제205조 (공사중지와 재개)에 따라 ■부서로 공사 재개를 서면으로 통보하였다.

■부서는 공사재개 통보를 받은 후 「계약규정시행세칙」 제205조(공사중지와 재개) 2항의 ‘공사의 재개를 통지받은 때에는 제202조 및 제204조의 규정에 의거



처리한다'고 명시된 조항에 따라 계약기간을 연장 조치하였다.

그러나, 「계약규정시행세칙」 제202조(계약변경 품의 및 변경계약서 작성) 1항에 명시된 문구는 '변경계약을 요청받은' 경우로서 이는 공사의 재개 통지와는 구별되는 전제조건이고, 설계변경조서 또는 변경공정표 등을 기초로 계약변경을 진행하도록 명시하고 있으므로, 이는 관련 규정을 부적정하게 적용한 계약기간 연장이며,

안전사고 발생에 따른 공사의 일시정지 조치는 「공사계약일반조건」 제54조 5항에 따른 계약상대자의 책임있는 사유로 인한 일시정지로서 계약기간 연장 사유에 포함되지 않으므로 계약기간 연장 조치는 부적정한 조치이다.

또한, 공사담당감독은 ■부서가 계약기간을 연장하였음을 인지하고도 이를 수정하도록 조치를 하지 않아 계약기간이 연장된 상태로 준공되도록 방관하여 공사감독 업무처리가 미흡하였다.

❖ (관계부서 의견) ■부서 담당자는 계약기간 변경이 「계약규정시행세칙」 제205조(공사 중지와 재개) 2항의 '공사의 재개를 통지받은 때에는 제202조 및 제204조의 규정에 의거 처리한다'는 규정에 따라 절차를 충실히 거쳐 계약기간을 변경하였다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항

❖ A본부장은 「계약규정시행세칙」을 잘못 적용하여 계약기간을 연장한 관련자와 공사관리업무를 소홀히 한 관련자에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 후속계약 적기 이행 미흡

관 계 부 서 A본부 ♣ 부서

내 용

공사(용역) 계약은 담당감독직원이 「계약규정시행세칙」 제178조(계약요청)에 따라 계약담당부서로 계약체결을 요청하고, 계약담당자는 「계약규정」 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립)에 따라 계약명, 계약기간, 계약금액 등을 계약서에 명시하고 계약상대자와 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다.

감독직원은 계약된 기간 내에 주어진 역무가 적절히 완료될 수 있도록 성실히 감독하여야 할 의무가 있으며, 반복적으로 시행하여야 할 계약은 선행 계약기간을 고려하여 후속계약이 차질없이 진행되도록 관리하여야 한다.

그러나, ‘○○건설폐기물(파쇄, 분쇄) 처리용역’ 등 5건의 계약은 후속계약 시행 업무처리 지연으로 차기계약 지연 사유로 계약 기간을 1~2개월 연장하였다.

반복적으로 시행되는 용역계약은 선행계약의 계약기간 내에 일상감사 검토기간,

계약부서의 계약계획 수립부터 입찰공고, 낙찰자선정까지의 기간 등의 행정 소요 일수(약 2개월~3개월)를 고려하여 후속계약 시행에 차질없이 진행되도록 계약담당 부서로 계약체결을 요청하여야 한다.

5건의 계약은 건설, 환경 및 시설/직원 업무지원 등을 위한 용역으로 하루라도 그 공백이 발생될 경우 법적요건에 따른 제재, 근무환경 저하 및 직원 업무수행에 불편을 초래할 수 있어 당초 정한 계약기간이 만료되기 이전 경쟁입찰로 새로운 계약업체를 적기에 선정하여 용역계약을 체결해야 함이 마땅하나, 후속계약 시행 지연으로 불필요한 계약기간이 연장된 것으로 담당 감독직원에게 부과된 직무를 적기에 시행하지 않아 초래된 사무처리 지연이다.

#### 조치할 사항

- ❖ A본부장은 앞으로 유사사례 재발을 방지하고 반복되는 용역계약이 적기에 체결되어 이행될 수 있도록 본부 전 직원에게 유사사례를 교육 조치하시기 바랍니다.(통보)